ООО "БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Учебный центр

Утверждаю

ООО «БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Подписано цифровой подписью: ООО «БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Дата: 2022.04.26 16:49:16 +11'00'

Руководитель УЦ
ООО «Безопасные технологии»
_____ С. А. Ляшок

Приказ № ОД-1
«30» апреля 2021 года

ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

г. Южно-Сахалинск
2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок (далее Прядок) регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся.

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения прав обучающихся и других участников образовательных отношений.

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утверждённого уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Обучающиеся имеют право на перевод.

2.2. В образовательной организации выделяют следующие виды переводов обучающихся:

2.2.1. Внешний перевод обучающихся, к которому относятся:

- перевод в другую образовательную организацию для продолжения освоения образовательной программы;
- перевод из другой образовательной организации для продолжения освоения образовательной программы;

2.2.2. Внутренний перевод обучающихся - перевод в пределах настоящей образовательной организации. Внутренний перевод может быть осуществлён с целью предоставления обучающемуся возможности:

- перевода из учебной группы, в которой он осуществляет обучение, в другую учебную группу;

- замены одной осваиваемой образовательной программы на другую;

2.3. Решение о возможности внешнего перевода и внутреннего перевода обучающегося принимаются руководителем образовательной организации при наличии соответствующих условий:

2.3.1. Условия для внешнего перевода обучающегося из другой образовательной организации:

- наличие свободных мест для обучения по выбранной образовательной программе;
- полное или частичное соответствие программ в их содержании и объеме учебных часов для продолжения обучения;
- полное или частичное соответствие учебного и тематического планов программ для продолжения обучения;
- полное или частичное соответствие требований к результатам освоения программ.

Кроме того, обязательными условиями для внешнего перевода обучающегося из другой образовательной организации являются:

- заключение (решение) уполномоченного педагогического работника или комиссии педагогических работников настоящей образовательной организации, оформленного по итогам испытания обучающегося на предмет соответствия знаний, умений и навыков обучающегося требованиям, предъявляемым к обучению по выбранной обучающимся образовательной программе;
- предоставление обучающимся следующих необходимых документов:

справка об обучении в иной образовательной организации с указанием наименования осваиваемой образовательной программы, специальности обучения, количества учебных часов и срока освоения образовательной программы в полном объеме, результатов промежуточной аттестации по учебным предметам (дисциплинам) образовательной программы; паспорт обучающегося; заверенная копия лицензии на осуществление образовательной деятельности образовательной организации, из которой осуществляется перевод.

2.3.2. Условием для внешнего перевода обучающегося в другую образовательную организацию является оплата фактического освоения образовательной программы в соответствии с условиями договора об образовании.

2.3.3. Условия для внутреннего перевода обучающегося:

- наличие свободных мест в группе для обучения по выбранной образовательной программе;

- полное или частичное соответствие программ в их содержании и объеме учебных часов для продолжения обучения;

- полное или частичное соответствие учебного и тематического планов программ для продолжения обучения;

- полное или частичное соответствие в требованиях к результатам освоения программ.

2.4. Основанием для перевода обучающегося является наличие личного заявления обучающегося с указанием причин перевода.

2.5. Руководителем образовательной организации решение о переводе обучающегося принимаются на основании личного заявления обучающегося, а также при наличии необходимых условий перевода в соответствии с настоящим Порядком.

2.6. Решение о переводе обучающегося оформляется распорядительным актом руководителя образовательной организации.

2.6.1. При внутреннем переводе обучающегося при необходимости вносятся соответствующие изменения в договор об образовании.

2.6.2. При внешнем переводе обучающегося:

- из другой образовательной организации изданию распорядительного акта руководителя образовательной организации предшествует заключение договора об образовании;

- в другую образовательную организацию договор об образовании расторгается в установленном договором порядке.

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. При освоении образовательной программы обучающийся может быть отчислен из образовательной организации по следующим основаниям:

- в связи с освоением в полном объеме образовательной программы и успешным прохождением итоговой аттестации;

- по личной инициативе обучающегося; - в связи с систематическим нарушением правил

внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов образовательной организации;

- при несоблюдении обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы, невыполнении учебного плана и учебной программы;
- при не прохождении итоговой аттестации в установленной форме и получении на итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, а также при освоении лишь части образовательной программы;
- в случае выявления несоответствий в представленных документах, необходимых для зачисления в образовательную организацию, и невозможности их устранения;
- при наличии медицинских противопоказаний к обучению;
- при совершении противоправных действий;
- по решению судебных органов;
- в случае смерти обучающегося;
- в случае прекращения деятельности (ликвидации) образовательной организации;
- в случае приостановления действия или аннулирование лицензии на образовательную деятельность, выданной образовательной организации;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.2. В день возникновения основания для отчисления руководитель образовательной организации издает приказ об отчислении обучающегося. Приказ доводится до сведения обучающегося, а в случае необходимости и до заказчика обучения.

3.3. Обучающийся или заказчик обучения имеют право получить копию приказа или выписку из него.

3.4. При отчислении по основаниям, связанным с освоением в полном объеме образовательной программы, обучающемуся выдается документ о квалификации установленного образца (диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации).

3.5. При отчислении по основаниям, связанным с личной инициативой обучающегося, с систематическим нарушением правил внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов образовательной организации, по решению судебных орга-

нов обучающемуся выдается справка об обучении, установленной в образовательной организации формы, в течение 10 дней после издания приказа об отчислении.

3.6. В случае досрочного прекращения образовательных отношений по инициативе обучающегося не возникает каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств обучающегося перед образовательной организацией.

3.7. Отчисление обучающегося по инициативе образовательной организации во время его болезни или отсутствия по уважительной причине не допускается.

3.8. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации прекращаются с даты его отчисления.

3.9. Решение об отчислении обучающегося может быть обжаловано в соответствии с действующим законодательством.

4. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1. Обучающийся, ранее отчисленный из образовательной организации по личной инициативе до завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для дальнейшего обучения в течение 3 лет после отчисления при сохранении прежних условий обучения, наличия в период восстановления группы для зачисления, осваивающей необходимую образовательную программу или условий для индивидуального обучения.

4.2. Лицо, претендующее на восстановление для обучения по образовательной программе, должно предоставить личное заявление на имя руководителя образовательной организации, в котором указывается причина отчисления, а также предоставить справку об обучении.

4.3. При восстановлении в образовательной организации лица, желающего продолжить обучение, заключается договор платных образовательных услуг и производится оплата обучения в соответствии с его условиями.

4.4. В отдельных случаях, если это закреплено в соответствующем локальном акте образовательной организации, для восстановления на обучение может предусматриваться промежуточная аттестация по образовательной программе, при освоении которой обучаю-

щийся ранее был отчислен.

4.5. Восстановление обучающегося оформляется приказом руководителя образовательной организации.

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Все сотрудники и обучающиеся образовательной организации несут ответственность за выполнение настоящего Порядка в соответствии требованиями законодательства.